

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(CIVIL REVISIONAL JURISDICTION)

Present:

Mr. Justice Md. Moinul Islam Chowdhury

Civil Revision No. 1868 of 2009

Md. Mojibar Rahman and others.

----- Defendant 1-8-respondent-petitioners

=Versus=

Md. Akbar Ali and others.

----- Plaintiff-applicant-opposite-parties.

No one

----- For the petitioners

Mr. Abul Kashem Sarker, Advocate,

----- For the opposite-part Nos.1-3.

Heard on 30.01.2017 and

Judgment on 23.02.2017.

At the instance of the present defendant Nos.1-8-respondent-petitioners, Md. Mojibor Rahman and others, this Rule has been issued calling upon the opposite-party Nos.1-3 to show cause as to why the impugned judgment and decree dated 01.12.2008 passed by the learned Additional District Judge, Kurigram, in Other Appeal No.26 of 2003 allowing the appeal and setting aside the judgment and decree dated 27.11.2002 passed by the learned Assistant Judge, Ulipur, Kurigram in Other Suit No.51 of 2000 decreeing the suit should not be set aside.

The relevant facts for disposal of the Rule, inter alia, are that the present opposite-party Nos.1-3 as the plaintiffs filed the Title Suit No.51 of 2000 in the Court of the learned Assistant Judge, Ulipur, Kurigram for

partition of the suit land described in the plaint. The plaint case is that the land measuring 3.35 acres situated at C.S. khatian No.431, S.A. khatian No.354, Mouja Purbo Kaludanga, P.S. Ulipur, District-Kurigram originally owned by Banikullah, Miajan, Gendla Sheikh and Moniruddin. The record of right was published in their names. They were in possession of their respective land as per the share. The plaint is that the said Miajan transferred 32 decimals of land in the south side of plot No.276 sold by the registered deed dated 02.03.1981 to the plaintiff No.1. The said Miajan thereafter, died leaving behind two sons and a daughter, a son namely Chandu Meah transferred 10 decimals of land to the plaintiff No.2 by kabala deed dated 22.07.1984 and also transferred the land measuring .05½ decimals of land to the plaintiff No.3 by the kabala deed dated 23.04.1986. Accordingly, the present plaintiff-opposite-parties got entitlement upon the suit land measuring 47 ½ decimals and they have in possession of the land out of the above measurement of the land 45 decimals has been recorded in the name of the plaintiff-opposite-parties in the diara record and for the remaining .02 ½ decimals of land a proceeding was pending with the concerned authority. On 30.03.2000 the above plaintiff-opposite-parties claimed for partition but the present defendant-petitioners refused to do it, thus the suit was filed.

The present petitioners as the defendant Nos.1-8 filed a joint written statement denying the claims made in the plaint. It is contended that the

land measuring 3.35 acres was owned by Banikullah, Miajan, Gendla Sheikh, Moniruddin and one Jahiron Nessa. The said Jahiron Nessa died leaving behind a son Gafur and a daughter Fuljan, who transferred 151½ decimals of land by dated 01.02.1964. Banikullah and Miajan transferred 1.66 acres of land to the present defendant-petitioner Nos.1-3 by the registered deed dated 01.02.1964. The said Moniruddin died leaving behind other 3 brothers (mentioned above). Accordingly, Banikullah and Miajan got $1.11\frac{7}{9}$ acres of land each. Miajan thereafter owned the property measuring $28\frac{7}{9}$ acres of land, which was sold by Miajan to the plaintiff-opposite-party No.1, who was in possession thereupon. The said Banikullah died leaving behind his son Khaimuddin and a daughter Rahima, who also got their respective shams. The said Rahima sold .17 decimals and .06½ decimals to the defendant-opposite-party No.3 by the deed dated 08.04.1991. The said Khaimuddin died leaving behind the present defendant-petitioners as the heirs who got $1.91\frac{37}{54}$ acres of land. It is also contended that the successors of Miajan did not have any land to sale to the present plaintiff-opposite-party Nos.2-3, thus, the suit does not have any merit.

After considering the document produced by the parties the learned Assistant Judge, Ulipur, Kurigaram decreed the suit in part by providing $.28\frac{17}{27}$ decimals of land by the judgment and decree dated 27.11.2002. Being

aggrieved the present opposite-parties as the appellants preferred the Title Appeal No.26 of 2003 in the Court of the learned District Judge, Kurigram which was heard by the learned Additional District Judge, Kurigram, on transfer who allowed the appeal by his judgment and decree dated 01.12.2008 awarding saham of 47½ decimals. This revisional application has been filed under section 115(1) of the Code of Civil Procedure challenging the said impugned judgment and the Rule was issued thereupon.

This matter has been appearing in the list for a long period of time and it has been heard on several occasions but none appears to support the Rule for the present petitioners. However, the present petitioners took ground in this revisional application that the defendant-petitioners successfully proved their case and the plaintiffs failed to prove their case which the appellate court below failed to consider which caused failure of justice and thus committed an error of law resulting in an error in the decision occasioning failure of justice and as such the impugned judgment and decree is liable to be set aside. That the appellate court below allowed the appeal but decreed the original suit without ascertaining the actual possession of land though the plaintiffs failed to prove their title and possession upon 47½ decimal of land as prayed for in the suit and as such the impugned judgment and decree is liable to be set aside.

The Rule has been opposed by the present-opposite-parties.

Mr. Abul Kashem Sarker, the learned Advocate appearing for the opposite-party Nos.1-3 submits that the learned trial Court after hearing both the parties and considering the evidence produced and adduced by the respective parties decreed the suit in part by giving 28 decimals of land out of the total land measurement of 47½ decimals. However, the learned appellate Court below after considering the evidence lawfully allowed the appeal by giving total saham of 47½ decimals as per the claim of the plaintiff-opposite-parties, as such, no error of law has been committed by the learned appellate Court below by passing the impugned judgment and decree, therefore, no interference is called for from this Court.

The learned Advocate also submits that the present opposite-parties as the plaintiffs could successfully prove their right upon their land measuring 47½ decimals pursuant to the document executed by the legal owners on 02.03.1981 (Exhibit-1), 22.07.1984 (Exhibit-2) and 23.04.1986 (Exhibit-3) for the specific measurement of the land but the learned trial Court failed to consider the above exhibits 2 and 3 dated 22.07.1984 and 23.04.1986, therefore, decreed the suit allocating saham of 28 decimals of land instead of 47½ decimals which was corrected by the learned appellate Court below on an appeal by the present plaintiff-opposite-parties and this Rule was obtained by the present petitioners by misleading the Court, as such, the Rule should be discharged.

Considering the above submissions made by the Advocate for the opposite-parties and also considering the revisional application filed under section 115(1) of the Code of Civil Procedure along with the annexures therein and also considering the materials in the lower Court records, it appears to me that a partition case was filed by the present opposite-party Nos.1-3 claiming saham of $47\frac{1}{2}$ in C.S. khatian No.431, S.A. khatian No.354, Mouja Purbo Kaludanga, P.S. Ulipur, District-Kurigram originally owned by Banikullah, Miajan, Gendla Sheikh and Moniruddin. It further appears that the learned trial Court and the appellate Court decreed the suit in preliminary form and the learned appellate Court also decreed by modifying the saham as claimed by the present plaintiff-opposite-parties for the land measuring $47\frac{1}{2}$ decimals.

Now the question is to answer as to whether the impugned judgment and decree passed by the learned appellate Court has committed an error of law by modifying the quantum of land. In order to answer the question I have carefully examined the exhibits in the present case. In particular exhibits 1 and 3 which have been produced by the present plaintiff-opposite-parties in order to prove their case. However, a question might arise whether the legal successors of Miajan had any authority to sale the suit land by the deed, dated 22.02.1984 and 23.04.1986. I have perused the documents and I am satisfied that the vendors of the suit land had sufficient legal authorities to transfer the land in favour of the present plaintiff-

opposite-party Nos.1-3 for the land measuring 10 decimals and $5\frac{1}{2}$ decimals equivalent $15\frac{1}{2}$ decimals. There is no dispute about the transfer to the suit land measuring 32 decimals by Miajan on 02.03.1981, as such, there is no doubt that the plaintiff-opposite-parties have acquired entitlement upon the land measuring $47\frac{1}{2}$ decimals out of the total land of 3.35 acres situated in the abovementioned description of land.

Now, I am inclined to consider the judgment and decree passed by the learned Courts below. The learned trial Court came to a conclusion to decree the suit in part by allowing 28 decimals of land on the basis of the following findings :-

“বিবাদী পক্ষের দাবী যে, আ: গফুর ও ফুলজান গত ১-২-৬৪ ইং তারিখ নালিশী, বিন নালিশী মি-ল ১.৫১ $\frac{1}{2}$ একর জমি বণিকউল্ল্যা, মিয়াজান ও মনছুরের নিকট বিক্রি করে। বিবাদী পক্ষের দাখিলী উক্ত তারিখের ১২১৭ নং মূল কবলা প্রদর্শনী - খ পরীক্ষান্তে তা প্রামাণিত। কিন্তু উক্ত দলিলে নালিশী খতিয়ান হ-ত ৬০ শতক হস্তান্তর হ-লও প্রকৃত পক্ষ ৩৭ $\frac{2}{9}$ শতক হস্তান্তরীত হ-ব। কারণ আ: গফুর ও ফুলজান নালিশী খতিয়ান ৩৭ $\frac{2}{9}$ শতক প্রাপ্ত হয়। বণিকউল্ল্যা ও মিয়াজান উক্ত দলিলে নালিশী খতিয়ানে ২৪ $\frac{22}{27}$ শতক প্রাপ্ত হয়। তথা প্র-ত্য-ক ১২ $\frac{11}{27}$ শতক পায়। বিবাদী পক্ষের দাবী বণিকুল্ল্যা ও মিয়াজান গত ১-২-৬৪ইং তারিখ ১-৩ নং বিবাদীর নিকট ১.৬৬ একর জমি হস্তান্তর ক-র। বিবাদী পক্ষের দাখিলী উক্ত মূল দলিল প্রদর্শনী- ক, পরীক্ষা-ন্ত প্রমাণিত।

বিবাদী পক্ষের দাবী মনির উদ্দীন মারা গেলে তার অংশের জমি বণিকুল্ল্যা, মিয়াজান ও গেন্দলা পায়। PW-1, তা জেরায় স্বীকার ক-র-ছেন। সুতরাং মনির উদ্দীন মারা -গ-ল তার অংশ ৭৪ $\frac{4}{9}$ শতক বণিকুল্ল্যা, মিয়াজান , গেন্দলা প্র-ত্য-ক ২৪ $\frac{22}{27}$ শতক ক-র প্রাপ্ত হয় তা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং মিয়াজান $(৭৪\frac{4}{9} + ১২\frac{11}{27} + ২৪\frac{22}{27}) = ১.১১\frac{17}{27}$ একর জমি প্রাপ্ত হয়। বণিকুল্ল্যা $১.১১\frac{17}{27}$ একর পায়। হিসাব ম-ত মিয়াজান ১-২-৬৪ইং তারিখ ১-৩ নং বিবাদীর বরাবর ৮৩ শতক হস্তান্তর ক-র-ছেন। সুতরাং হস্তান্তর বাদ তার $২৮\frac{17}{27}$ শতক জমি অবশিষ্ট থা-ক। বণিকুল্ল্যার $২৮\frac{17}{27}$ শতক অবশিষ্ট থা-ক মিয়াজান গত ১-২-৮১ইং তারিখ কবলা মূ-ল ৩২ শতক জমি ১নং বাদীর নিকট হস্তান্তর ক-র স্বীকৃত এবং উক্ত মূল দলিল প্রদর্শনী-১ পরীক্ষা-ন্ত প্রামাণিত। কিন্তু উক্ত দলিলে $২৮\frac{17}{27}$ শতক কার্যকর হয় এবং বাদীর স্বত্ব অর্জিত হয় তা প্রামাণিত।

মিয়াজান মারা গেলে তার ২পুত্র আ: ছাত্তার, চান্দু মিয়া এবং ১ কন্যা ফয়জন নেছা ওয়ারিশ থা-ক তা স্বীকৃত। বাদী পক্ষ দাবী চান্দু মিয়া ২২/০৭/৮৪ইং তারি-খ কবলা মূ-ল ১০ শতক ২ নং বাদীর নিকট এবং ২৩/০৪/৮৬ইং তারি-খ ৫ $\frac{1}{2}$ শতক ৩নং বাদীর নিকট বিক্রি করে। বাদী পক্ষ উক্ত মূল দলিল দ্বয় প্রদর্শনী- ২, ৩ দালিখ ক-র-ছ। কিন্তু মিয়াজান নালিশী জোতের জমি বিক্রি করে নি:স্বত্ববান হওয়ায় তার পুত্র কন্যা কোন অংশ পায় না বিধায় প্রদর্শনী - ২, ৩ দলিল মু-ল নালিশী জো-ত বাদী পক্ষ কোন স্বত্ব অর্জিত হয় নাই। উহা নি:স্বত্ববান ব্যক্তি কর্তৃক সৃজিত বটে।

সুতরাং নালিশী জো-ত বাদী পক্ষ মোট ২৮ $\frac{17}{27}$ শতক জমি-ত স্বত্ব প্রমাণিত।”

However, the learned appellate Court below came to a conclusion to decree the suit on total land measuring 47 $\frac{1}{2}$ decimals as claimed by the present plaintiff-petitioners in the original title suit on the basis of the following findings :-

“বাদীপক্ষ দাবী করিয়া-ছেন যে, তাহারা ২-৩-৮১ইং তারি-খর ৪১৬২ নং কবলা দলিল (প্রদর্শনী-১) মূ-ল ২৭৬ দা-গর দক্ষিণ দি-ক ০.৩২ শতক, ২২/০৭/৮৪ইং তারি-খর ৮৩৭০ (প্রদর্শনী-২) নং কবলা মূ-ল ২৭৬ দা-গর উত্তর দিকে ০.১০শতক এবং ২৩/০৪/৮৬ইং তারিখের ৫৩৬৯নং কবলা (প্রদর্শনী-৩) মূ-ল ২৭৬ দা-গর উত্তর পূর্ব দি-ক ০.০৫ $\frac{1}{2}$ শতক একু-ন (৩২+১০+০৫ $\frac{1}{2}$)=০.৪৭ $\frac{1}{2}$ শতক ভূমি ক্রয় করিয়া দখল ভোগ করিতেছেন। বিবাদীপক্ষ উপ-র উল্লিখিত ২২/০৭/৮৪ইং তারি-খর ৮৩৭০ নং দলিল ও ২৩/০৪/৮৬ইং তারি-খর ৫৩৬৯নং দলিল দুটিকে নি:স্বত্ববান ব্যক্তিদের নিকট হই-ত বাদীপক্ষ হাসিল করিয়া-ছ বলিয়া দাবী করি-লও তাহা কোন সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করিয়া প্রমাণ ক-রন নাই। বিধায় বাদীপক্ষ দাখিলীয় দলিল সমূহ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছ।

বিবাদী পক্ষ দাখিলীয় পরীক্ষায় দেখা যায় যে, বিবাদীপক্ষ ১-২-৬৪ইং তারি-খর ১২১৯ নং দলিল মূ-ল নালিশী ২৭৬ দা-গর ম-ধ্য হই-ত ১৫ শতক এবং ০৮/০৪/৯১ইং তারি-খর ৪৯৫০(প্রদ: গ) মূ-ল নালিশী ২৭৬ নং দাগ হই-ত ০.০৬ $\frac{1}{2}$ শতক একু-ন (১৫+০৬ $\frac{1}{2}$)= ০.২১ $\frac{1}{2}$ শতক ভূমি খরীদ করিয়া-ছেন। নালিশী ২৭৬ দা-গ জমির পরিমাণ ৭৮ শতক। উপ-র উ-ল্লিখিত দলিল মূলে বিবাদীপক্ষ উক্ত দাগ হইতে ২১ $\frac{1}{2}$ শতক খরীদ করার বিষয়টি প্রমানিত হইয়াছে। উক্ত দাগ হইতে বাদীপক্ষ ৩ টি দলিল মূ-ল খরীদ করিয়া-ছ ৪৭ $\frac{1}{2}$ শতক যাহা ইতিম-ধ্য আ-লাচনা করা হইয়া-ছ। বাদী ও বিবাদীপক্ষ একু-ন ২১ $\frac{1}{2}$ +৪৭ $\frac{1}{2}$ =০.৬৯ শতক ভূমি ২৭৬ নং দাগ হই-ত খরীদ করার পড়েও উক্ত দা-গ ০৯ শতক জমি অবশিষ্ট থা-ক এবং অত্র মোকদ্দমায় নালিশী ২৭৬ নং দাগের জমি সম্পর্কে আর কোন দাবীদার না

থাকায় নালিশী ২৭৬ দা-গর ম-ধ্য হই-ত দলিল দৃ-ষ্ট বাদীপক্ষ ০.৪৭ $\frac{১}{২}$ শতক ভূমি পাই-ত কোন বাঁধা -নই। বাদীপক্ষ আর্জির তপশী-ল বর্ণিত ম-ত নালিশী ভূমি-ত ছাহাম পাই-ত পা-রন ম-র্ম সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল।”

The above concurrent judgments of the Courts bellow to decree the suit in favour of the plaintiff-opposite-parties, but there is only a different between the Courts below as to the quantum of land. In this regard, I consider that the learned trial Court taking into consideration as to the ownership of the vendor of the suit land of 15 $\frac{১}{২}$ decimals of land, I consider that the learned trial Court misreading the exhibits 2 & 3 and therefore, came to a wrongful decision to decree the suit in part for a saham of 28 decimals instead of 47 $\frac{১}{২}$ decimals of land, however, the learned appellate Court below came to a lawful conclusion to allocate the saham of 47 $\frac{১}{২}$ decimals for the plaintiff-opposite-parties and thereby committed no error of law, I am therefore, not inclined to interfere into the judgment and decree passed by the learned appellate Courts below.

Accordingly, I do not find merit in this Rule.

In the result, the Rule is discharged.

The interim order of stay granted at the time of issuance of the Rule upon the operation of the judgment and decree dated 01.12.2008 passed by the learned Additional District Judge, Kurigram in Other Appeal No.26 of 2003 is hereby recalled and vacated.

The office is directed to communicate this judgment and decree to the concerned court and also directed to send down the Lower Courts Records at once.